

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1979/2537

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

นายไสว ผาดยานนท์

ผู้ร้อง

นายจรรยา ทองถาวร

จำเลย

นายไสว ผาดยานนท์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี เนื่องจากที่พิพาทเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทพ
สัมฤทธิ์วิทยา หากมีการบังคับคดีในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จะทำให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ร้องและเด็กนักเรียน โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

กรณีเป็นชั้นร้องขาดทรัพย์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1568
แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์จำนองมีชื่อ
จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่
พิพาทมิใช่กรรมสิทธิ์ของจำเลย ผู้ร้องมีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอยู่
ด้วยในเนื้อที่ 1 ไร่โดยผู้ร้องกับจำเลยได้ทำสัญญาแบ่งแยกและต่างเข้าครอบครอง
ทำประโยชน์เป็นส่วนสัด การที่จำเลยนำที่ดินส่วนของผู้ร้อง ไปจำนองไว้กับโจทก์
โดยผู้ร้องมิได้รู้เห็นยินยอม การจำนอง จึงไม่ผูกพันที่ดินส่วนของผู้ร้อง ขอให้ปล่อย
ทรัพย์ที่ยึด เฉพาะส่วนของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขอของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78,77)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์แต่ไม่ปรากฏคำสั่งศาล
อุทธรณ์ในสำนวน (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดไว้ระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการขายทอดตลาดไว้ระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น